

<제13장 단체협약.제2절 단체협약의 성립>

I. 단체협약의 당사자

1. 개념

- 단체협약의 당사자란 단체협약을 체결하고 그에 따른 권리 및 의무가 법적으로 귀속되는 주체를 의미한다. 단체협약의 당사자는 노동조합과 사용자 또는 사용자 단체이다.

2. 노동조합

(1) 노조법상 노동조합

- 단체협약의 당사자가 될 수 있는 근로자 측 주체는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제2조 제4호의 요건을 갖추고 설립 신고를 마친 법 내 노동조합으로 한정된다. 노조법 제29조 제1항은 노동조합의 대표자에게 단체협약을 체결할 권한을 부여한다.

(2) 교섭대표노동조합

- 복수 노동조합이 존재하는 사업장에서 교섭창구단일화 절차를 거친 경우, 교섭대표노동조합만이 배타적인 단체협약 체결 당사자가 된다.

3. 사용자 또는 사용자단체

(1) 사용자

- 노조법 제2조 제2호에 따른 사업주 또는 경영 담당자가 단체협약의 당사자가 된다. 또한, 근로조건에 대해 실질적인 지배·결정권을 행사하는 모 기업이나 원청 또한 예외적으로 당사자가 될 수 있다(판례, 2025.09.09 노조법 개정).

(2) 사용자단체

- 노조법 제29조 제2항에 따라 사용자 단체의 대표자는 그 단체를 위하여 또는 그 구성원인 사용자를 위하여 단체협약을 체결할 권한을 가진다.

II. 단체협약의 성립

1. 단체협약의 내용

- 단체협약의 내용은 크게 규범적 부분과 채무적 부분으로 구성된다.

(1) 규범적 부분

- 근로조건과 근로자의 지위에 관한 사항으로서, 노조법 제33조 및 제35조에 따라 개별 근로계약이나 취업규칙을 자동적·강제적으로 규율하는 효력을 가진다. (예 : 임금, 근로시간, 해고 기준 등)

(2) 채무적 부분

- 노동조합과 사용자 당사자 간의 권리·의무에 관한 사항으로서, 평화의무, 단체협약 이행의무, 노조 사무실 제공 등 계약적 채무를 발생시키는 부분이다.

2. 단체협약의 성립요건

- 노조법 제31조 제1항은 단체협약의 법적 성립요건을 규정하며, 이는 서면 작성과 서명 또는 날인이다.

(1) 합의의 존재

- 유효한 단체교섭을 거쳐 당사자 간 의사 합의(합의)가 있어야 한다. 이 합의는 규약에 따른 절차를 거쳐야 함이 원칙이다.

(2) 서면 작성

- 단체협약은 구두 합의만으로는 성립하지 않으며, 반드시 서면으로 작성되어야 한다.

(3) 당사자 쌍방의 서명 또는 날인

- 작성된 서면에 단체협약 당사자 쌍방(노동조합 대표자 및 사용자)이 서명하거나 날인해야 한다.

(4) 행정관청에의 신고

- 단체협약이 성립된 때에는 당사자는 이를 행정관청에 신고해야 한다.(노조법 제31조 제2항) 신고는 효력 발생 요건이 아닌 보완적인 절차이다.

III. 결론

- 단체협약은 노조법상 노동조합과 사용자 또는 사용자 단체가 당사자가 되어, 서면 작성 및 서명 또는 날인이라는 형식적 성립요건을 갖추어야 성립된다. 단체협약은 규범적 사항과 채무적 사항을 담고 있으며, 성립 후에는 근로조건에 대한 강제적인 규율력을 가진다.